

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2172/2533

นาย ละ ออ ผั่น สำโรง กับพวก

โจทก์

นาย ธีระศักดิ์ ชนินทรานิซ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างของ โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคล และมีฐานะเป็นนายจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 2 จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัทจำเลยที่ 2 คดีเดิมโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ถือว่าจำเลยที่ 1 ในคดีเดิมและคดีนี้เป็นคนละคนกัน จึงมิใช่เป็นกรณีที่คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกอันจะเป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ทั้งสองสำนวนซึ่งศาลสั่งรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าโดยไม่มีความผิดและไม่คืนเงินประกันค่าเสียหาย บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินประกันค่าเสียหายคืนโจทก์ทั้งสองเป็นเงิน

คนละ 1,043.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินคนละ 8,141.25 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 7,800 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินคนละ 2,713.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 2,600 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทั้งสองสำนวนให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองเคยฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลแรงงานกลางเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างแรงงานซึ่งศาลได้วินิจฉัยเรื่องสัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง เพราะโจทก์ทั้งสองไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ตามคดีหมายเลขแดงที่ 3752/2532 ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วการที่โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นการฟ้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยที่ 2 ไม่ได้เรียกเงินประกันค่าเสียหายจากโจทก์ทั้งสองจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเงินประกันค่าเสียหาย จำเลยที่ 2 ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง ความจริงโจทก์ทั้งสองขอลาออกจากงานเอง จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวนไม่เป็นฟ้องซ้ำจำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 มีฐานะเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 2 จำเลยที่ 2 หักเงินประกันโจทก์ทั้งสองไว้ตามฟ้องและจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองแต่ละคนมีสิทธิได้รับเงินประกันค่าเสียหายคืน และได้รับค่าชดเชย พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามฟ้อง กับมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 2,384.72 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 104.33 บาท รวมเป็นเงิน 2,489.05

บาท รวมเงินที่โจทก์แต่ละคนมีสิทธิได้รับจำนวน 11,674.05 บาท พิพากษาให้
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้เงินให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นจำนวนคนละ 11,674.05
บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องคือวันที่ 21
พฤศจิกายน 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาล
ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ตามข้อ 2.2 ว่า
จำเลยที่ 1 กระทำการในนามของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจำกัดต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1
ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 เป็นการไม่ชอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 ได้ให้ความหมายของคำว่า "นายจ้าง" ไว้
ว่า "นายจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และ
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้างในกรณีที่นายจ้างเป็น
นิติบุคคลหมายความว่า ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล คดีนี้
จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสอง
จำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลจำเลยที่ 1
จึงมีฐานะเป็นนายจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
คุ้มครองแรงงานดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ศาลแรงงาน
กลางวินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ตามข้อ 2.3 ว่า ฟ้องโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ 1
เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 3752/2532 ของศาลแรงงานกลาง ซึ่งโจทก์ทั้งสอง
ฟ้องจำเลยที่ 1 พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า
คดีเดิมคือคดีหมายเลขแดงที่ 3752/2532 ของศาลแรงงานกลางนั้น โจทก์ทั้งสอง

ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดธีระอิม
ปอร์ตแลนด์เอ็กซ์พอร์ต ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีนี้เป็นการฟ้อง
จำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบในฐานะที่จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการ
แทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ถือว่าจำเลยที่ 1 ในคดีเดิมและคดีนี้ที่ถูกโจทก์ทั้ง
สองฟ้องเป็นคนละคนกัน จึงมิใช่เป็นกรณีที่คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกอันจะ
เป็นฟ้องซ้ำดังที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยชอบแล้วอุทธรณ์
ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไวย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ